

Nr. 221 Der Stabsleiter des Stellvertreters des Führers an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. München, 26. Dezember 1939

R 43 II/152, Bl. 73 Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

Persönlich.

Betrifft: Kirchensteuern in den neuen Ostgauen.

Wie ich erfahre, werden in den wiedereingegliederten Ostgauen² Entwürfe von Gesetzen vorbereitet, in denen die Erhebung von Kirchensteuern abweichend von den im Altreich geltenden Vorschriften in einer Weise geregelt werden soll, die den durch den Volkstumskampf bestimmten Verhältnissen im Osten Rechnung trägt.

Auch ich halte eine derartige Sonderregelung in den neuen Ostgebieten für notwendig. Ich bitte daher, von einer Einführung der hierüber im Altreich geltenden Gesetze in den neuen Ostgauen und zwar auch in der freien Stadt Danzig abzusehen.

Zu § 4 des Gesetzes über die Wiedervereinigung der freien Stadt Danzig mit dem deutschen Reich³ darf ich bemerken, daß ich es für unmöglich erachten würde, daß etwa das preußische Landeskonskordat⁴ oder auch das Reichskonkordat⁵ in dem Gebiet der ehemals freien Stadt Danzig eingeführt wird⁶. Bei der Einführung des bürgerlichen Rechts muß dafür Sorge getragen werden, daß in Ansehung von letztwilligen Verfügungen und Schenkungen zu Gunsten von religiösen Vereinigungen und Religionsgemeinschaften kein Rechtszustand geschaffen wird, der einer späteren Sonderbehandlung dieser Vereinigungen⁷ entgegensteht.

Des weiteren halte ich für notwendig, daß in den neuen Ostgauen die Möglichkeit geschaffen wird, die zu Gunsten der Kirche bestehenden zahlreichen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Verpflichtungen einer Überprüfung zu unterziehen. Es muß vermieden werden, daß der Grund und

¹ Fotokopie in R 43 II/1332, Bl. 14 f. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 14110.

² Reichsgaue Danzig-Westpreußen und Posen, dann Wartheland; s. Dok. Nrr. 170, 178 Anm. 3–4.

³ Vom 1. 9. 1939 (RGBl. I S. 1547). Gemäß § 4 sollte das gesamte Reichs- und preuß. Landesrecht in Danzig zum 1. 1. 1940 in Kraft treten, über Ausnahmen das zuständ. Ressort im Einvernehmen mit dem RIM befinden. – In der Staatssekretärsbesprechung vom 23. 10. 1939 (Dok. Nr. 178) war seitens des RIM erklärt worden, „zur Zeit komme die Einführung *irgendwelchen* Reichsrechts in den Ostgebieten außerhalb Danzigs nicht in Betracht“. MD Volkmar, Leiter der Abt. für bürgerl. Recht im RJuM, ordnete gleichwohl an, die von ihm am 23. 9. eingeleiteten Vorarbeiten zur „Ingangsetzung der Rechtspflege“ in den eingeglied. Ostgebieten fortzusetzen, weil sich der derzeitige Zustand schnell als unhaltbar erweisen könne. Aus den in der Folge einlaufenden Schreiben, Erfahrungs- und Reiseberichten ergab sich, daß man in den ehem. poln. Gebieten schon seit der Besetzung dt. Recht anwandte, soweit dies „zweckmäßig“ erschien. R 3001/22862, Bl. 7, 20, 55 ff.

⁴ Preuß. Konkordat vom 14. 6. 1929, ratifiziert am 13. 8. 1929 (PrGS S. 151); Druck: SCHÖPPE, Konkordate, S. 63–70.

⁵ Reichskonkordat vom 20. 7. 1933; s. Dok. Nr. 85 Anm. 5.

⁶ Auf eine Ressortumfrage des RIM vom 13. 10. 1939 zur Einführung von Reichs- und Landesrecht in Danzig hatte das RKiM in Bestätigung einer telefon. Auskunft des MR Roth am 22. 12. geantwortet, „besondere Vorschriften meines Geschäftsbereichs [seien] von der vorgesehenen Rechteinführung nicht ausdrücklich auszunehmen“: „Was die Konkordate als völkerrechtliche Verträge anbelangt, empfiehlt es sich ebenso wie bei den vorangegangenen Gebietsneuerwerbungen des Reiches im Verwaltungswege davon auszugehen, daß die Konkordate in Danzig nicht in Kraft treten. Es ist aber kirchenpolitisch nicht erwünscht, dies ausdrücklich durch Gesetz oder Verordnung auszusprechen, und wie gesagt auch nicht erforderlich. Schwierigkeiten haben sich aus dieser Praxis bei den bisherigen Gebietserwerbungen nicht ergeben.“ R 43 II/152, Bl. 77. Zur Regelung im Fall Österreich s. ARH V, Nrr. 104, 161; vgl. auch oben Dok. Nrr. 42, 64, 85.

⁷ D. h. ihrer Liquidierung. Zum Exempel Österreich und Sudetengau vgl. Dok. Nr. 73.

Boden deutscher Bauern aufgrund derartiger Verpflichtungen zu Gunsten irgendwelcher polnischer Kirchengemeinden oder sonstiger religiöser Vereinigungen belastet bleibt.

Ich bitte, insbesondere bei der Einführung des Reichsrechts in dem Gebiet der ehemals freien Stadt Danzig auf diese Notwendigkeiten Rücksicht zu nehmen und die einschlägigen Gesetze vor der Einführung in dem gesamten Gebiet der Ostgaue auszunehmen.

Ein gleichlautendes Schreiben habe ich an den Herrn Reichsminister des Innern, den Herrn Reichsjustizminister und den Herrn Reichsminister der Finanzen übersandt⁸.

Heil Hitler!
M. Bormann

⁸ Abschrift für RJuM: R 3001/21907, Bl. 293. – MD Kritzinger empfahl am 29. 12. 1939 zunächst Weiterleitung des Schreibens an den RKiM und das in der Konkordatsfrage beteiligte AA, was am 30. 12. durch Übersendung von Fotokopien geschah; R 43 II/152, Bl. 74. Der RKiM reagierte wegen seiner Übergehung durch Bormann ungehalten und belehrte ihn, das vor 1918 erlassene Reichs- wie das ältere preuß. Landesrecht, auch soweit es die Dotation der Kirchen anlange, sei in Danzig selbst während der Zwischenkriegszeit in Kraft geblieben, müsse also nicht erst eingeführt werden: Folgeband, Dok. vom 22. 1. 1940.

Zitierhinweis

Nr. 221 Der Stabsleiter des Stellvertreters des Führers an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. München, 26. Dezember 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d221>